# 兰溪梅江兰溪墩头制刷有限公司“1·15”一般车辆伤害事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2023 年 1 月

# 兰溪梅江兰溪墩头制刷有限公司“1·15”一般车辆伤害事故调查报告

2023年01月15日14时20分许，兰溪墩头制刷有限公司2号厂房侧面道路发生一起车辆伤害事故，致一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、市市场监管局、梅江镇组成的兰溪墩头制刷有限公司“1·15”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

## 一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：兰溪墩头制刷有限公司

事故发生时间：2023年01月15日14时20分许

事故发生地点：公司2号厂房侧面道路

事故类别：车辆伤害（特种设备叉车）

事故伤亡情况：死亡1人。死者：王某荣，男，汉族，

63岁，身份证号：330719********5914，系公司刷柄油漆工，住址：梅江镇戴宅村。

## 二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

兰溪墩头制刷有限公司成立于2002年7月25日，注册地位于浙江省金华市兰溪市墩头镇墩头村，法定代表人为顾某钧。公司经营范围：刷子、手工工具、猪鬃、塑料制品、五金制品，收购生产所需原辅材料。

（二）涉事车辆（设备）基本情况

涉事车辆（设备）由宁波如意股份有限公司制造，为蓄电池平衡重式叉车，额定载重量1450Kg，设备型号为FB16，出厂编号为1212431，购买于2012年12月，事发时该台叉车未办理使用登记且未申报检验。事发后该叉车已被市市场监管局依法查封。

（三）肇事驾驶员基本情况

肇事驾驶员陈某明，系公司成品仓库装卸工，事发时未取得叉车司机（N1）操作人员证。

## 三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过及事故救援情况

兰溪墩头制刷有限公司计划于2023年1月15日出货7个柜子，因搬运人手紧缺，公司装卸班班长（车间主任）严某法经请示副厂长邹某后，抽调刷柄油漆工王某荣临时安排搬运货物。2023年1月15日下午14时20分许，成品仓库装卸工陈某明图搬运货物省力，自行操作叉车从5号车间仓

库向1号厂房装卸平台装运刷子，当叉车行至2号厂房侧面道路时，因货叉上刷子堆垛过高，遮挡驾驶视线，陈某明操作叉车将由5号车间前往1号厂房取液压手推车的王某荣撞倒碾压于叉车前轮至后轮中间。严某法正从5号车间出来准备前往1号厂房装卸平台查看装柜准备情况，在远处就看见叉车叉装的货品倒在地上，陈某明则站在叉车左侧。严某法即刻上前参与施救，并电话联系邹某报告事故情况。随后邹某带设备主管徐某悦抵达事发现场，徐某悦拨打了120急救电话并通知公司总经理（安全实际负责人）徐某一。徐某一抵达现场后，电话联系梅江镇卫生院派人急救。120急救车抵达后将王某荣送往浦江县人民医院进行抢救，后经抢救无效于当日死亡。

（二）事故报告情况

事故发生后，110指挥中心将应急处警指令下达至市应急管理局和梅江派出所。

**四、事故鉴定情况**

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对事故受害者王某荣死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2023〕病鉴字第18号）鉴定意见认为，被鉴定人王某荣的死亡原因，符合严重胸部损伤死亡，与本次事故存在因果关系。

**五、事故原因和性质认定**

（一）事故直接原因

经事故调查组初步调查和综合分析，事故发生原因为装

卸工陈某明违反叉车安全操作规程，无证操作叉车从5号车间仓库向1号厂房装货点外运刷子，因货叉上的刷子堆垛（1.57米高，宽度1.2米）高度遮挡了驾驶视线（且事发时下雪，驾驶员视线正前方上部有一个纸板箱遮雪，影响视线），在叉车途经2号厂房侧面道路时将由5号车间前往1号厂房取液压手推车的王某荣撞倒并碾压于叉车前轮至后轮中间，导致王某荣经送医抢救无效后死亡。

（二）事故性质认定

经调查认定，兰溪墩头制刷有限公司“1·15”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

## 六、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故发生单位及人员存在的问题

1.兰溪墩头制刷有限公司

（1）违反《特种设备安全法》第十三条以及第十四条的规定，该公司作为特种设备（叉车）使用单位，应对其使用的特种设备安全负责，却未按照国家有关规定配备特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训;

（2）违反《特种设备安全法》第十五条规定，该公司作为特种设备（叉车）使用单位，未对其使用的特种设备进行自行检测和维护保养，也未对国家规定实行检验的特种设备及时进行申报并接受检验;

（3）违反《特种设备安全法》第三十三条的规定，该公司作为特种设备（叉车）使用单位，在涉事叉车投入使用

前或者投入使用后三十日内，未向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，并取得使用登记证书;

（4）违反《特种设备安全法》第三十四条的规定，该公司作为特种设备（叉车）使用单位，未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行;

（5）违反《安全生产法》第三十条第一款的规定，该公司安全管理不到位，放任未取得叉车作业操作证的人员使用叉车进行装卸作业;

（6）违反《安全生产法》第三十六条第二款的规定，该

公司对特种设备管理使用不规范，2012 年 12 月购买使用涉事叉车后，未按照规定到特种设备安全管理机构注册登记，也未见按要求对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转的资料;

（7）违反《安全生产法》第二十二条的规定，该公司目标责任制不到位，2022 年度安全生产目标责任制未见考核措施;

（8）违反《安全生产法》第三十五条的规定，该公司安全警示标志不足，叉车工作区域的道路人车共用，未见设置相应保护措施、警示标志和限速提示;

（9）违反《安全生产法》第二十八条第一款及第四款的规定，该公司安全生产教育培训不到位，检查中未见“1·15”事故受害者王某荣有任何安全培训教育资料，

“1·15”事故肇事司机陈某明2022年共有两次安全培训签名，两次签名字迹明显不一致，2022年01月05日员工国家法律法规培训无签名，2022年员工安全教育培训记录与年初培训计划表不相符;

（10）违反《安全生产法》第四十一条第二款的规定，该公司事故隐患排查流于形式，为做台帐而做台帐（未见日常检查记录，全年检查内容仅见一次灭火器到期更换、一次消防通道堵塞，其余均写一切正常），并且针对叉车驾驶员一贯违反操作规程的行为，在日常安全隐患排查中没有发现和纠正，存在日常隐患排查不全面、不到位的现象;

（11）违反《安全生产法》第二十五条第一项及第四项的规定，该公司应急预案不到位，未对本单位编制的生产安全事故应急预案进行论证、评审，未定期组织演练，未建立叉车伤害事故应急救援预案。

综上，兰溪墩头制刷有限公司作为事故发生单位，对事故的发生负有主要责任。

2.兰溪墩头制刷有限公司法定代表人顾某均

作为事故发生单位主要负责人，未对其公司使用的特种设备（叉车）安全负责，涉事叉车购买使用已有十年却还未向市市场监管局进行备案，且放任无证人员驾驶叉车；只重视公司业务发展，轻视公司安全生产管理，未组织开展安全生产专题研究（未见相关纸质印证材料），安全生产会议记录也未见其有任何签名，未能主动履行企业安全生产第一责任人职责，对事故的发生负有主要领导责任。

3.兰溪墩头制刷有限公司总经理徐某一

作为事故发生单位实际安全管理负责人，安全生产职责不明，企业管理混乱，组织本单位安全生产和教育培训不力，督促和检查本单位的安全生产工作不力，未能及时发现并消除事故隐患，且明知肇事驾驶员陈某明存在未取得叉车作业操作证却多次操作叉车用来装卸货品的行为，未能采取相应措施加以制止，对事故的发生负有重要责任。

4.兰溪墩头制刷有限公司装卸工陈某明

作为肇事叉车驾驶员，无证操作叉车进行装卸作业，因货叉上刷子堆垛过高遮挡驾驶视线，撞倒正常行走的刷柄油漆工王某荣，对事故的发生负有直接责任。

5.兰溪墩头制刷有限公司专职安全员徐某（实际为兼职安全员）

作为事故发生单位专职安全员，违反《安全生产法》第二十五条第二项及第五项的规定，虽是公司正式下文确定的专职安全员，却同时兼顾其他工作，未组织员工进行安全生产教育培训，未认真开展安全隐患检查，未对单位的特种设备进行认真管理，对叉车管理使用备案等情况都“不清楚、不知道”，未能真正履行专职安全员管理职责，对事故的发生负有管理责任。

6.兰溪墩头制刷有限公司装卸班班长（车间主任）严某法

作为公司叉车实际使用、维护及管理的班组（车间）负责人，未对公司叉车进行统一有效管理，放任叉车钥匙随意

放在叉车内（任何人都可上车操作），也未对其班组人员（肇事驾驶员陈某明）的违规行为（无证操作叉车）提出制止。

（二）监管部门及相关人员存在的问题

1.市市场监管局

作为特种设备安全管理主管部门，未严格落实“管行业必须管安全”的要求，对网格化管理机制落实不到位，人员调配失当，致使派出机构梅江市场监督管理所（梅江中队）存在检查人员缺位、相关企业特种设备安全检查脱管的情况。

2.梅江市场监督管理所（梅江中队）所长缪某洪

作为特种设备安全主管部门派出机构梅江中队负责人，对所负责的辖区内使用特种设备（叉车）的日常检查深度不够，未能及时发现涉事叉车未经检验以及无证人员操作叉车的违法行为。

（三）属地部门及相关人员存在的问题

1.梅江镇政府

（1）安全生产监督管理工作机构、安全生产监管人员和职责不明确

虽成立镇安全生产委员会，委员会下设办公室，但没有明确一名中层干部担任专职副主任，未实体化运行，且安全生产管理层级混乱，镇应急管理站未见工作职责、工作制度，未能提供镇应急管理站站长任命文件，职责不清；

（2）对辖区生产经营单位安全生产状况监督检查不力

未制定针对辖区企业年度安全检查计划，未实际履行对本管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查的职责，而是将对辖区企业的安全生产监督检查职责完全转嫁给第三方安全服务机构，辖区企业隐患检查工作均为镇委托的第三方安全服务机构人员实施，未见梅江镇安全生产管理人员下达的检查记录和整改复查记录。

2.梅江镇党委政府主要负责人

梅江镇党委书记查某东、镇长张某华，对梅江镇安全生产工作重视不够，未按要求配备镇应急管理委员会办公室专职副主任，该办公室未得到实体化运行。

3.梅江镇政府常务副镇长朱某

任梅江镇应急管理委员会办公室主任，分管梅江镇区域企业安全生产和特种设备安全管理工作，未能理顺梅江镇应急管理的机构和人员架构；未按规定明确镇应急管理委员会办公室专职副主任及其职责；对梅江镇安全生产委员会下属七个专业安全委员会（包括特种设备专业委员会）的工作督导不力。

4.梅江镇政府人大副主席徐某撮

任梅江镇安全生产委员会副主任、梅江镇工矿危化品专业委员会主任和梅江镇特种设备专业委员会主任，实际负责梅江镇企业生产安全和特种设备监察职责，却将企业安全生产和特种设备检查工作委托给第三方安全服务机构负责，致使部分隐患排查流于形式，未采取有效措施予以闭环，安全生产检查履职不到位。

5.梅江镇政府应急管理站站长应某明

作为梅江镇应急管理站站长，系梅江镇区域企业安全生产管理的直接负责人，未制定辖区企业的年度安全生产检查计划；未能履行参与对区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查和指导服务辖区企业的职责；对受镇政府委托的第三方安全服务机构进行的企业安全检查活动中使用镇政府的“兰溪市梅江镇安全生产监督管理站”名义，未予修正。

**七、事故相关单位及人员的处理建议**

（一）事故企业及相关人员处理建议

1.建议由司法机关对兰溪墩头制刷有限公司法定代表人顾某均涉嫌重大责任事故罪问题进行调查处理;

2.建议由司法机关对兰溪墩头制刷有限公司总经理徐某一涉嫌重大责任事故罪问题进行调查处理;

3.建议由司法机关对兰溪墩头制刷有限公司装卸工陈某明（肇事驾驶员）涉嫌重大责任事故罪问题进行调查处理;

4.建议由市市场监管局根据《中华人民共和国特种设备安全法》相关规定对兰溪墩头制刷有限公司进行行政处罚;

5.建议由兰溪墩头制刷有限公司根据公司相关规章制度规定对公司专职安全员徐某进行内部处理;

6.建议由兰溪墩头制刷有限公司根据公司相关规章制度规定对公司装卸班班长（车间主任）严某法进行内部处理。

（二）监管部门及相关人员处理建议

1.由市市场监管局向市委市政府作出书面检查;

2.由市纪委监委对梅江市场监督管理所（梅江中队）所

长缪某洪履职不力情况进行问责处理。

（三）属地部门及相关人员处理建议

1.由梅江镇党委政府向市委市政府作出书面检查;

2.建议由市纪委监委对梅江镇党委书记查某东及镇长张某华进行问责处理;

3.建议由市纪委监委对梅江镇政府常务副镇长朱某履职不力情况进行问责处理;

4.建议由市纪委监委对梅江镇政府人大副主席徐某撮履职不到位情况进行问责处理;

5.建议由市纪委监委对梅江镇政府经济发展办副主任兼应急管理站站长应某明履职不力情况进行问责处理。

## 八、事故防范措施建议

（一）兰溪墩头制刷有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，按照要求规范管理特种设备（叉车），加强作业人员的安全生产教育和培训，严禁不具备操作资格、未经安全教育的作业人员操作特种设备；建立、健全本单位安全生产责任制，严厉督促特种设备管理人员认真履行岗位职责，强化安全生产现场管理和巡查，第一时间制止和纠正作业人员违反操作规程行为和危险作业行为，指导作业人员按照安全操作规程开展作业；全面排查治理安全隐患，严格开展风险辨识，重点针对特种设备操作人员管理以及安全防护措施落实情况，进行全面检查和闭环整改，确保安全生产，杜绝事故发生。

（二）市市场监管局

要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的总体要求，认真落实《兰溪市安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定》。一是要加强对特种设备领域的专项整治力度，严查特种设备使用企业违法违规行为，有效落实行业领域安全监管。二是要加强执法检查频次，指导企业做好特种设备登记、备案、检验等工作，督促企业落实安全生产主体责任。

（三）梅江镇政府

要持续提升安全生产工作，设立安全生产委员会办公室，配齐人员，推进安全生产委员会办公室实体化运行。认真落实安全生产属地监管责任，组织开展对辖区内涉及特种设备（叉车）作业的企业进行一次大排查，督促相关企业加强对特种设备作业人员的安全教育培训以及特种设备作业现场安全管理工作，提升安全生产监管力度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。